

Соглашение о неразглашении и обеспечении сохранности информации

г. Алматы

« ____ » _____ 20 ____ г.

Индивидуальный предприниматель «Studystories.app», в лице владельца Цай Платона Львовича, ИИН _____, действующего на основании свидетельства (уведомления) о начале деятельности индивидуального предпринимателя (именуемый в дальнейшем «Раскрывающая сторона»), с одной стороны, и

_____ (далее — «Принимающая сторона»), реквизиты которого указаны в разделе 8 настоящего Соглашения, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения и определения

1.1. Под **коммерческой тайной** в настоящем Соглашении понимается любая информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении конфиденциальности которой Раскрывающая сторона принимает меры защиты.

1.2. К коммерческой тайне относится любая или вся, настоящая или будущая, техническая, финансовая, деловая информация, статистика, данные, схемы, планы, спецификации, документы, торговые секреты, идеи, концепции, продукты, процессы, технологии, исходный код, обучающие материалы, цены, база клиентов и контрагентов и иная конфиденциальная информация Раскрывающей стороны — в устной, письменной, печатной, электронной или любой иной форме, на любом носителе, переданная Принимающей стороне независимо от того, помечена она как конфиденциальная или нет.

1.3. Под «**Данными**» в настоящем Соглашении понимаются любые данные, переданные или ставшие доступными Принимающей стороне в связи с сотрудничеством или работой, в том числе: персональные данные, клиентские и пользовательские базы, базы данных, файлы, учётные записи и доступы, исходный код и программное обеспечение, документация, результаты работ и любые иные данные, связанные с деятельностью Раскрывающей стороны.

2. Конфиденциальность и обеспечение сохранности данных

2.1. Принимающая сторона обязуется не разглашать коммерческую тайну и Данные, не передавать их третьим лицам и не делать их доступными третьим лицам ни прямо, ни косвенно, без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны.

2.2. Принимающая сторона обязуется обеспечивать защиту коммерческой тайны и Данных от любых посягательств и попыток их обнародования третьими лицами и нести ответственность за их сохранность в период нахождения у неё.

2.3. Принимающей стороне категорически не допускается и прямо запрещается:

- разглашение, передача, публикация или предоставление доступа к коммерческой тайне и Данным третьим лицам;
- утечка коммерческой тайны и Данных по любой причине, в том числе вследствие небрежности;
- потеря, утрата, уничтожение, удаление коммерческой тайны и Данных;
- порча, повреждение, искажение, несанкционированное изменение коммерческой тайны и Данных;

– использование коммерческой тайны и Данных в любых целях, не связанных с сотрудничеством с Раскрывающей стороной, в том числе в личных интересах или в интересах третьих лиц.

2.4. Принимающая сторона обязуется использовать коммерческую тайну и Данные исключительно в целях сотрудничества с Раскрывающей стороной, принимать все необходимые организационные и технические меры для их защиты, хранения и резервирования, а также соблюдать выданные Раскрывающей стороной правила доступа и работы с ними.

2.5. По требованию Раскрывающей стороны, а также по завершении сотрудничества Принимающая сторона обязана незамедлительно вернуть и/или удалить все носители коммерческой тайны и Данных и подтвердить это в письменной форме.

3. Обработка, разработка и правка данных и программного обеспечения

3.1. Принимающая сторона может выполнять поручения Раскрывающей стороны по обработке, разработке, доработке и правке данных и программного обеспечения (ПО), а также иные связанные с этим работы.

3.2. Все результаты работ, включая данные, исходный код, ПО и иные объекты, созданные, изменённые или обработанные Принимающей стороной в связи с сотрудничеством, являются исключительной собственностью Раскрывающей стороны.

3.3. При выполнении работ Принимающая сторона несёт полную ответственность за сохранность, целостность и конфиденциальность данных и ПО, а также за недопущение их утечки, потери и порчи.

3.4. По настоящему Соглашению Принимающая сторона не получает никаких прав на интеллектуальную собственность Раскрывающей стороны (товарный знак, изобретение, программу для ЭВМ, базу данных и иные объекты).

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение настоящего Соглашения, в том числе за разглашение, утечку, потерю, утрату, уничтожение, порчу или несанкционированное использование коммерческой тайны и Данных, Принимающая сторона несёт полную ответственность.

4.2. За каждый факт нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Принимающая сторона уплачивает Раскрывающей стороне неустойку (штраф) в размере **10 000 000 (десять миллионов) тенге**.

4.3. Сверх неустойки Принимающая сторона возмещает Раскрывающей стороне в полном объёме все убытки и все расходы, понесённые в связи с нарушением, в том числе расходы на восстановление данных и ПО, юридические, экспертные и иные расходы. Неустойка носит штрафной характер и взыскивается сверх убытков.

4.4. Принимающая сторона предупреждена о том, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, а также неправомерные действия с данными могут повлечь гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

4.5. В случае разглашения коммерческой тайны или Данных по вине третьего лица, которому Принимающая сторона неправомерно их передала, ответственность перед Раскрывающей стороной несёт Принимающая сторона.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно.

5.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности и сохранности коммерческой тайны и Данных сохраняют силу и после завершения сотрудничества Сторон без ограничения срока.

6. Особые условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Споры и разногласия Стороны разрешают путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.3. Соглашение может быть подписано электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК; такая подпись равнозначна собственноручной. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подтверждение Принимающей стороны

Принимающая сторона подтверждает, что ознакомлена с условиями настоящего Соглашения, понимает их и принимает в полном объёме, а указанные ниже реквизиты являются достоверными.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Раскрывающая сторона

ИП «Studystories.app»

Владелец: Цай Платон Львович

ИИН: _____

Адрес: _____

Банк: _____

БИК: _____ IBAN: _____

Подпись / ЭЦП _____

Цай П.Л.

Принимающая сторона

☐ Индивидуальный предприниматель

☐ Физическое лицо

Наименование / ФИО: _____

ИИН/БИН: _____

Уд. личности №: _____ от _____

Адрес: _____

Контакт (тел./e-mail): _____

Банк / IBAN: _____

Подпись / ЭЦП _____

ФИО _____

Реквизиты Принимающей стороны заполняются в электронной форме перед подписанием либо вносятся вручную. Подписание выполняется электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК.

Соглашение о неконкуренции и непереманивании клиентов

г. Алматы

« ____ » _____ 20 ____ г.

Индивидуальный предприниматель «Studystories.app», в лице владельца Цай Платона Львовича, ИИН _____, действующего на основании свидетельства (уведомления) о начале деятельности индивидуального предпринимателя (именуемый в дальнейшем «Компания»), с одной стороны, и

_____ (далее — «Исполнитель»), реквизиты которого указаны в разделе 6 настоящего Соглашения, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает обязательства Исполнителя по неконкуренции с Компанией и непереманиванию её клиентов в связи с сотрудничеством Сторон в сфере разработки, доработки и обслуживания программного обеспечения (ПО) и связанных IT-услуг.

1.2. Настоящее Соглашение является самостоятельным и действует независимо от иных соглашений между Сторонами, в том числе соглашения о неразглашении.

2. Обязательства Исполнителя

2.1. В период сотрудничества Сторон и в течение **2 (двух) лет** с момента его прекращения (по любому основанию) Исполнитель обязуется не осуществлять конкурирующую с Компанией деятельность, а именно не вправе прямо или косвенно, лично, через третьих лиц или подконтрольных лиц:

- привлекать, переманивать или предлагать услуги клиентам и контрагентам Компании по разработке, доработке и обслуживанию ПО и связанным IT-услугам;
- заключать с такими клиентами и контрагентами договоры на конкурирующие услуги либо оказывать им такие услуги;
- использовать базу клиентов, контакты, наработки и иную информацию Компании для привлечения её клиентов;
- склонять клиентов, контрагентов или сотрудников Компании к прекращению или ограничению сотрудничества с Компанией.

2.2. Под клиентами и контрагентами Компании понимаются лица, которые являлись клиентами или контрагентами Компании на момент сотрудничества Сторон либо в течение одного года до его прекращения, а также лица, информация о которых стала известна Исполнителю в связи с сотрудничеством.

3. Ответственность

3.1. За каждый факт нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Исполнитель уплачивает Компании неустойку (штраф) в размере **10 000 000 (десять миллионов) тенге**.

3.2. Сверх неустойки Исполнитель возмещает Компании в полном объёме все убытки и все расходы, понесённые в связи с нарушением, в том числе упущенную выгоду, юридические и иные

расходы. Неустойка носит штрафной характер и взыскивается сверх убытков.

4. Срок действия

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Ограничения, предусмотренные разделом 2, действуют в течение всего периода сотрудничества и в течение 2 (двух) лет после его прекращения.

5. Особые условия

5.1. Все изменения и дополнения действительны лишь в письменной форме за подписью обеих Сторон.

5.2. Споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.3. Соглашение может быть подписано электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК; такая подпись равнозначна собственноручной. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.4. Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящего Соглашения, понимает их и принимает в полном объёме, а указанные ниже реквизиты достоверны.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Компания

ИП «Studystories.app»

Владелец: Цай Платон Львович

ИИН: _____

Адрес: _____

Банк: _____

БИК: _____ IBAN: _____

Подпись / ЭЦП _____

Цай П.Л.

Исполнитель

☐ Индивидуальный предприниматель

☐ Физическое лицо

Наименование / ФИО: _____

ИИН/БИН: _____

Уд. личности №: _____ от _____

Адрес: _____

Контакт (тел./e-mail): _____

Банк / IBAN: _____

Подпись / ЭЦП _____

ФИО _____

Реквизиты Исполнителя заполняются в электронной форме перед подписанием либо вносятся вручную. Подписание выполняется электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК.

Договор на разработку программного обеспечения

г. Алматы

« ____ » _____ 20 ____ г.

Индивидуальный предприниматель «Studystories.app», в лице владельца Цай Платона Львовича, ИИН _____, действующего на основании свидетельства (уведомления) о начале деятельности индивидуального предпринимателя (именуемый в дальнейшем «Заказчик»), с одной стороны, и

_____ (далее — «Исполнитель»), реквизиты которого указаны в разделе 9 настоящего Договора, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке, доработке и/или настройке программного обеспечения (далее — «Работы», «ПО»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ на условиях настоящего Договора.

1.2. Конкретный состав, объём, функциональные требования и иные характеристики Работ определяются техническим заданием (далее — «ТЗ»), которое Заказчик передаёт Исполнителю. ТЗ является неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его согласования Сторонами (в том числе в электронной форме или путём переписки).

1.3. Заказчик вправе уточнять и дополнять ТЗ в ходе выполнения Работ; такие уточнения обязательны для Исполнителя, если они не выходят за разумные пределы предмета Договора.

2. Сроки выполнения Работ

2.1. Исполнитель выполняет Работы в срок, согласованный Сторонами в ТЗ либо отдельно в письменной (в том числе электронной) форме: до _____.

2.2. Срок может быть изменён по взаимному согласию Сторон, в том числе при изменении или дополнении ТЗ Заказчиком.

2.3. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о ходе Работ, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на сроки и результат.

3. Стоимость Работ и порядок расчётов

3.1. Стоимость Работ согласовывается Сторонами в ТЗ либо отдельно в письменной (в том числе электронной) форме и составляет _____ тенге.

3.2. Оплата Работ производится Заказчиком **после полного утверждения (приёмки) результата Работ Заказчиком** в порядке раздела 4 настоящего Договора. До полного утверждения результата Работ обязанность Заказчика по оплате не возникает.

3.3. Если иное прямо не согласовано Сторонами, авансовые платежи не производятся, а оплата осуществляется единовременно после приёмки.

3.4. Оплата производится безналичным перечислением на счёт Исполнителя, указанный в разделе 9, в течение _____ рабочих дней с момента полного утверждения результата Работ Заказчиком.

4. Порядок сдачи-приёмки и доработки

4.1. По завершении Работ Исполнитель передаёт результат Заказчику для проверки. Заказчик проверяет результат на соответствие ТЗ.

4.2. Если результат не соответствует ТЗ либо требует изменений, Заказчик направляет Исполнителю замечания и указания, а **Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки и доработать ПО по указаниям Заказчика** в разумный согласованный срок.

4.3. Работа считается выполненной и принятой только после **полного утверждения результата Заказчиком**. Заказчик утверждает результат по своему усмотрению исходя из соответствия ТЗ и качества Работ.

4.4. Подписание акта (в том числе в электронной форме) либо письменное подтверждение Заказчика об утверждении результата является основанием для оплаты в соответствии с разделом 3.

5. Неудовлетворительное выполнение и передача проекта

5.1. В случае неудовлетворительного выполнения Работ Исполнителем, в том числе при несоответствии результата ТЗ, нарушении сроков или неустранении недостатков по указаниям Заказчика, **Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и передать проект (Работы) другому исполнителю**.

5.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.1, **проделанная Исполнителем работа не подлежит оплате**, а ранее переданные Исполнителю материалы, доступы, данные и результаты (в том числе промежуточные) подлежат незамедлительному возврату Заказчику.

5.3. Качество и удовлетворительность результата Работ определяются Заказчиком исходя из соответствия ТЗ и согласованным требованиям.

6. Права на результаты Работ

6.1. Все результаты Работ, включая исходный код, ПО, базы данных, документацию и иные объекты, созданные Исполнителем по настоящему Договору, с момента их создания являются исключительной собственностью Заказчика.

6.2. Исключительные права на результаты Работ переходят к Заказчику в полном объёме без ограничения по территории и сроку; Исполнитель не сохраняет за собой каких-либо прав на использование результатов Работ.

6.3. Исполнитель гарантирует, что результаты Работ не нарушают прав третьих лиц, и что он обладает всеми правами, необходимыми для их передачи Заказчику.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.

7.2. Исполнитель несёт ответственность за сохранность, целостность и конфиденциальность переданных ему данных, доступов и ПО, а также за недопущение их утечки, потери и порчи. Вопросы конфиденциальности дополнительно регулируются отдельным соглашением о неразглашении.

7.3. Применение мер, предусмотренных разделом 5 (отказ от Договора и передача проекта другому исполнителю без оплаты), не лишает Заказчика права требовать возмещения причинённых убытков.

8. Срок действия и прочие условия

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в письменной форме за подписью обеих Сторон. Согласование ТЗ, сроков, стоимости и приёмки допускается в электронной форме (переписка, электронные сообщения).

8.3. Споры и разногласия Стороны разрешают путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.4. Договор может быть подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК; такая подпись равнозначна собственноручной. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.5. Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящего Договора, понимает их и принимает в полном объёме, а указанные ниже реквизиты достоверны.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

ИП «Studystories.app»

Владелец: Цай Платон Львович

ИИН: _____

Адрес: _____

Банк: _____

БИК: _____ IBAN:

Подпись / ЭЦП _____

Цай П.Л.

Исполнитель

☐ Индивидуальный предприниматель

☐ Физическое лицо

Наименование / ФИО: _____

ИИН/БИН: _____

Уд. личности №: _____ от _____

Адрес: _____

Контакт (тел./e-mail): _____

Банк / IBAN: _____

Подпись / ЭЦП _____

ФИО _____

Реквизиты Исполнителя заполняются в электронной форме перед подписанием либо вносятся вручную. Подписание выполняется электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК.